

摘要：

美国贸易法官Eaton回击美国司法部对“退还1660亿违法关税”指令的上诉。Eaton警告，上诉法院介入将破坏已处理850亿美元的线上退款系统，并坚称退款进展源于法院施压。美国司法部则辩称退款系统是主动建立，且法官无权为未起诉企业争取全国性退款。6月9日的公开听证会是下一个关键节点。

联邦贸易法官就特朗普政府上诉其关税退款裁令一事罕见公开发声，双方围绕退款主导权的法律交锋正在升级。

美国国际贸易法院法官Richard Eaton周三通过一封公开信，直接回应美国司法部对其裁令的上诉，对政府方面的法律立场提出质疑，并警告若上诉法院介入，可能对目前已处理至少850亿美元退款的在线申请系统造成冲击。

最高法院今年2月裁定相关关税违法，Eaton此前据此下令退还共计约1660亿美元。

美国司法部随后当天回应称，它是基于“自身职权”设立这一在线退税系统的，试图撇清这一系统与法官Eaton退还关税裁定之间的关系。

美国司法部本周正式提起上诉的核心论点在于：CBP在法律上无权重新开启已“最终清算”的进口报关单，而Eaton也无权就未在该贸易法院独立提起诉讼的进口商下达退款令。

此案的走向直接关乎约33万名曾缴纳争议关税的进口商能否顺利获得退款，其中小企业面临的申请障碍尤为受到关注。

法官指出：关税退还在线申请网站是“应其裁令要求”

Eaton在这封发给美国司法部、并要求列入案件记录的信函中，措辞措辞罕见直接。

他形容政府提交的文件“措辞花哨”，并附上30页材料，称其显示美国相关机构曾承认，该在线申请门户网站是“应其裁令要求”而建立，而非政府所称的“自愿”举措。

政府方面坚持认为，该门户网站系基于其“自身职权”搭建，与Eaton的裁令无关。Eaton对此回应称，“政府有充分理由为其退款努力感到自豪”，但同时警告，任何干预其案件处理的裁定都将“阻碍现有进展的持续推进”。

关税案件主要诉讼方之一，代理多家小型企业的法律援助机构Liberty Justice Center在社交媒体上发表声明称，Eaton的信函点明了一个“重要事实”——迄今为止在退还非法关税方面取得的进展，“完全是因为法院命令政府采取行动才得以实现”。

美国司法部反驳：退款系海关主动推进

美国司法部在当天的回应中，对Eaton关于退款进展源于其裁令的表述提出异议。

政府律师援引一份3月初的法庭文件，其中一名官员表示，海关与边境保护局（CBP）早在法官最初下令重新核算关税之时，便已“为潜在退款需求做好准备”，以此说明退款工作并非被动回应司法裁令的结果。

此外，美国司法部本周正式提起上诉的核心论点在于：**CBP在法律上无权重新开启已"最终清算"的进口报关单，而Eaton也无权就未在该贸易法院独立提起诉讼的进口商下达退款令。政府援引最高法院的一项先例，主张限制法院发出全国性或所谓"普遍性"禁令的权力。**

Eaton另于周三提交了一封信函，单独就其要求CBP局长Rodney Scott出庭作证的裁令进行辩护。政府同样就该出庭要求提起上诉，Scott所在的机构负责征收关税并管理退款系统。

约33万进口商退款前景仍存不确定性

此案由Eaton统一管理进口商在美国国际贸易法院提起的数千宗诉讼，在最高法院今年2月作出裁决前，这些案件大多处于搁置状态。

Eaton此前已暂停其退款总裁令，以便政府有时间开发在线申请系统；该系统于4月相对顺利上线，但美国官员从一开始便明确表示，部分类别的关税——尤其是已进入"最终"状态的关税——不在系统处理范围之内。

政府迄今未说明，约33万名缴纳了争议关税的进口商中，有多少人不符合通过门户网站申请退款的资格。

部分贸易律师和企业对此表达担忧，**认为政府试图将过多举证责任转嫁给进口商，小型企业在应对申请流程或另行提起诉讼方面可能面临较大困难。**

近几周，Eaton曾暗示考虑解除暂停令，推动退款裁令全面落实，美国司法部随即于本周提起正式上诉。**目前，Eaton已将一场公开听证会定于6月9日举行，届时将讨论下一步安排。**

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 3  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论